Verordnung 2734
des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen über die Wahl des Grossen Rates und die Wahl der Einwohnerräte nach dem proportionalen Wahlverfahren (Proporzwahlverordnung)

vom 13. November 1979

Der Regierungsrat,

gestützt auf Art. 36 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Schaffhausen vom 24. März 1876,

verordnet:

A. Grossratswahlen

1. Allgemeines

§ 1

Verteilung der Sitze auf die Wahlkreise

Die Zahl der Vertreter der einzelnen Wahlkreise des aus 80 Mitgliedern bestehenden Grossen Rates richtet sich nach den Bestimmungen der Art. 35 und 36 der Kantonsverfassung.

§ 2

Wahlverfahren

In Wahlkreisen, die mehr als einen Vertreter zu wählen haben, findet, mit Ausnahme der Mindestzahl der Unterzeichner eines Wahlvorschlages, das proportionale Wahlverfahren gemäss den durch das Bundesrecht über die Wahl des Nationalrates aufgestellten Vorschriften Anwendung (Art. 36 Abs. 2 der Kantonsverfassung).

In Wahlkreisen, die nur einen Vertreter zu wählen haben, ist das Mehrheitswahlverfahren massgebend, und es kann für jeden Aktivbürger gestimmt werden. Gewählt ist, wer am meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 3

Zeitpunkt der Wahl

Der Wahltag für die ordentliche Gesamterneuerung des Grossen Rates wird vom Regierungsrat festgesetzt (Art. 18 und 21 Wahlgesetz).

§ 4

Fristen

Für die Berechnung der Fristen gelten, soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen, ausgenommen Art. 9 Abs. 3 (Einreichung bei einer unzuständigen Behörde).

§ 5

Losentscheid

Muss das Los gezogen werden, so geschieht dies unter Leitung des Gemeinderatspräsidenten des Kreishauptortes.

2. Durchführung der Wahlen

§ 6

Grundsatz

Die Durchführung der Grossratswahlen in den Gemeinden obliegt den örtlichen Wahlbüros.

§ 7

Zusammengesetzte Wahlkreise

Die Wahlbüros der Wahlkreise, die aus mehreren Gemeinden bestehen, werden auf Vorschlag des Gemeinderates des Kreishauptortes durch den Regierungsrat bestellt.

Die Parteien und die Gemeinden des Wahlkreises sollen darin angemessen vertreten sein.

Der Gemeinderat des Kreishauptortes bestimmt den Obmann.

§ 8

Technische Hilfsmittel

Der Einsatz technischer Hilfsmittel für die Ermittlung der Wahlergebnisse bedarf der Bewilligung durch den Regierungsrat (Art. 29 Wahlgesetz).

§ 9

Instruktion

Der Regierungsrat erlässt vor jeder Wahl eine Instruktion über das Wahlverfahren.

§ 10

Kosten der Grossratswahlen

Die Kosten des Wahlverfahrens werden durch die Staatskanzlei für die Aufwendungen des Kantons und durch die Kreis-

wahlbüros für ihre Aufwendungen auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl verteilt. Massgebend ist die Bevölkerungszahl Ende des Vorjahres gemäss Statistik der Staatskanzlei.

3. Vorverfahren

§ 11

Leitung des Vorverfahrens

Das Vorverfahren leitet der Gemeinderat des Kreishauptortes.

§ 12

Einreichung der Wahlvorschläge

Die Wahlvorschläge müssen beim Gemeinderat des Kreishauptortes spätestens am 48. Tage (am siebtletzten Montag) vor dem Wahltag eingereicht werden.

Die Kreishauptorte geben der Staatskanzlei von allen Wahlvorschlägen und den Vorgeschlagenen von dem sie betreffenden Wahlvorschlag unverzüglich Kenntnis.

§ 13

Anzahl und Bezeichnung der Vorgeschlagenen

Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Namen wählbarer Personen enthalten, als Vertreter im Wahlkreis zu wählen sind, und keinen Namen mehr als zweimal. Enthält ein Wahlvorschlag mehr Namen, werden die letzten gestrichen.

Die Wahlvorschläge müssen angeben: Familien- und Vornamen, Geburtsjahr, Beruf, Wohnadresse und Heimatort des Vorgeschlagenen.

§ 14

Bezeichnung des Wahlvorschlages

Jeder Wahlvorschlag muss eine zu seiner Unterscheidung von andern Wahlvorschlägen geeignete Bezeichnung tragen.

§ 15

Unterzeichner

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 im Wahlkreis wohnhaften Stimmberechtigten handschriftlich unterzeichnet sein.

Ein Stimmberechtigter darf nicht mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Er kann nach der Einreichung des Wahlvorschlages seine Unterschrift nicht mehr zurückziehen.

§ 16

Vertreter des Wahlvorschlages

Die Unterzeichner haben einen Vertreter des Wahlvorschlages und dessen Stellvertreter zu bezeichnen. Verzichten sie darauf, so gelten diejenigen, deren Namen in der Reihenfolge der

Unterzeichner an erster und zweiter Stelle stehen, als Vertreter und Stellvertreter.

Der Vertreter und, wenn er verhindert ist, sein Stellvertreter sind berechtigt und verpflichtet, im Namen der Unterzeichner die erforderlichen Erklärungen rechtsverbindlich abzugeben.

§ 17

Einsichtnahme in Wahlvorschläge

Die Stimmberechtigten des Wahlkreises können die Wahlvorschläge und die Namen der Unterzeichner auf der Kanzlei des Wahlkreishauptortes einsehen.

§ 18

Mehrfach Vorgeschlagene

Steht der Name eines Vorgeschlagenen auf mehr als einem Wahlvorschlag eines Wahlkreises, so fordert der Gemeinderat des Kreishauptortes den Vorgeschlagenen unverzüglich auf, bis zum 44. Tage (siebtletzter Freitag) vor dem Wahltag zu erklären, auf welchem dieser Vorschläge sein Name stehen soll.

Die Staatskanzlei erlässt die gleiche Aufforderung an Vorgeschlagene, deren Name auf Vorschlägen aus mehr als einem Wahlkreis steht.

Ist eine Erklärung innert dieser Frist nicht erhältlich, so wird der auf mehreren Listen Vorgeschlagene auf sämtlichen Listen gestrichen.

§ 19

Ablehnung des Vorschlages

Ein Vorgeschlagener kann bis spätestens am 44. Tage (siebtletzter Freitag) vor dem Wahltag dem Gemeinderat des Kreishauptortes die schriftliche Erklärung abgeben, er lehne seinen Vorschlag ab; in diesem Falle wird sein Name von Amtes wegen gestrichen.

§ 20

Behebung von Mängeln; Ersatzvorschläge

Der Gemeinderat des Kreishauptortes prüft die Wahlvorschläge und setzt nötigenfalls dem Vertreter der Unterzeichner eine Frist, innert welcher er Mängel des Wahlvorschlages beheben, Bezeichnungen, die zu Verwechslungen Anlass geben, ändern und für amtlich gestrichene Vorgeschlagene Ersatzvorschläge einreichen kann.

Die als Ersatz Vorgeschlagenen müssen schriftlich erklären, dass sie den Wahlvorschlag annehmen. Fehlt diese Erklärung, steht der betreffende Name schon auf einem andern Wahlvorschlag oder ist der Vorgeschlagene nicht wahlfähig, so wird der Ersatzvorschlag gestrichen. Wenn der Vertreter des Wahlvorschlages nichts anderes verlangt, werden die Ersatzvorschläge am Ende des Wahlvorschlages angereiht.

Wird ein Mangel nicht fristgerecht behoben, so ist der Wahlvorschlag ungültig. Betrifft der Mangel nur einen Vorgeschlagenen, so wird lediglich dessen Name gestrichen.

Nach dem 41. Tage (sechstletzter Montag) vor dem Wahltag können die Wahlvorschläge nicht mehr geändert werden.

§ 21

Listen

Die bereinigten Wahlvorschläge heissen Listen.

Die Listen werden vom Gemeinderat des Kreishauptortes mit Ordnungsnummern versehen.

Die Numerierung erfolgt in der Regel nach der Reihenfolge ihrer Einreichung. Eine abweichende Vereinbarung unter den Vertretern der Listen bleibt vorbehalten.

§ 22

Verbundene Listen

Zwei oder mehr Listen können bis am 41. Tage (sechstletzter Montag) vor dem Wahltag durch übereinstimmende Erklärung der Unterzeichner oder ihrer Vertreter miteinander verbunden werden. Innerhalb einer Listenverbindung sind auch Unterlistenverbindungen zulässig.

Listen- und Unterlistenverbindungen sind auf den Listen zu vermerken.

§ 23

Bekanntmachung der Listen

Die Listen mit ihren Bezeichnungen und Ordnungsnummern sowie mit dem Hinweis auf Listen- und Unterlistenverbindungen sind der Staatskanzlei unverzüglich in Kopie zuzustellen zur Veröffentlichung im Amtsblatt.

§ 24

Erstellung und Zustellung der Wahlzettel

Die Gemeinderäte der Kreishauptorte erstellen für sämtliche Listen Wahlzettel, auf denen Listenbezeichnung, allenfalls Listenverbindung, Ordnungsnummer und Kandidatenangaben (mindestens Familien- und Vorname sowie Wohnort) vorgedruckt sind, sowie Wahlzettel ohne Vordruck.

Die Gemeinden stellen den Stimmberechtigten bis spätestens zehn Tage vor dem Wahltag einen vollständigen Satz aller Wahlzettel zu.

§ 25

Formulare

Die Kreiswahlbüros können die Formulare bei der Staatskanzlei zum Selbstkostenpreis beziehen.

4. Wahlakt

§ 26

Wählbarkeit

Wählbar sind nur diejenigen Personen, deren Name auf einer Liste des betreffenden Wahlkreises steht.

§ 27

Ausfüllen des Wahlzettels

Wer den Wahlzettel ohne Vordruck benutzt, kann Namen wählbarer Kandidaten eintragen und die Listenbezeichnung oder Ordnungsnummer einer Liste anbringen.

Wer einen Wahlzettel mit Vordruck benutzt, kann vorgedruckte Kandidatennamen streichen; er kann Kandidatennamen aus andern Listen eintragen (panaschieren). Er kann ferner die vorgedruckte Ordnungsnummer und Listenbezeichnung streichen oder durch eine andere ersetzen.

Der Name des gleichen Kandidaten kann zweimal aufgeführt werden (kumulieren).

Alle Streichungen, Änderungen oder Ergänzungen sind handschriftlich vorzunehmen.

§ 28

Kontrollstempel

Bei der Stimmabgabe ist auf der Rückseite des Wahlzettels ein Kontrollstempel anzubringen.

5. Ermittlung der Ergebnisse

§ 29

Auszählen der Stimmen

Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch die Gemeindewahlbüros.

Die durch die Gemeindewahlbüros vorzunehmenden Streichungen sind mit dem Buchstaben «W» (Wahlbüro) zu kennzeichnen.

§ 30

Ungültige Wahlzettel und Kandidatenstimmen

Wahlzettel sind ungültig, wenn sie

a) keinen Namen eines Kandidaten des Wahlkreises enthalten;
b) nicht amtlich sind;
c) keinen Kontrollstempel tragen (§ 28);
d) anders als handschriftlich ausgefüllt oder geändert sind;
e) ehrverletzende Äusserungen oder offensichtliche Kennzeichnungen enthalten;
f) falls auf dem Korrespondenzweg gestimmt wird, bei einer ausländischen Poststelle aufgegeben wurden.

Steht der Name eines Kandidaten mehr als zweimal auf einem Wahlzettel, so werden die überzähligen Wiederholungen gestrichen.

Enthält ein Wahlzettel mehr Namen, als Sitze zu vergeben sind, so werden die letzten Namen gestrichen.

§ 31

Stimmen für Verstorbene

Stimmen für Kandidaten, welche seit der Bereinigung der Listen (§ 20 Abs. 4) verstorben sind, werden als Kandidatenstimmen gezählt.

§ 32

Zusatzstimmen; leere Stimmen

Enthält ein gültiger Wahlzettel weniger Kandidatenstimmen, als im Wahlkreis Vertreter zu wählen sind, so gelten die leeren Linien als Zusatzstimmen für die Liste, deren Bezeichnung oder Ordnungsnummer auf dem Wahlzettel angegeben ist. Fehlen Bezeichnung und Ordnungsnummer oder enthält der Wahlzettel mehr als eine der eingereichten Listenbezeichnungen oder Ordnungsnummern, so zählen die leeren Linien nicht (leere Stimmen).

Hat eine Partei in einem Wahlkreis mehrere regionale Listen eingereicht, so werden Zusatzstimmen auf einem Wahlzettel, der nur mit der Partei bezeichnet ist, der Liste zugezählt, in deren Region der Wahlzettel abgegeben wurde.

Namen, die auf keiner Liste des Wahlkreises stehen, werden gestrichen. Die auf sie entfallenden Stimmen werden jedoch als Zusatzstimmen gezählt, wenn der Wahlzettel eine Listenbezeichnung oder Ordnungsnummer trägt. Fehlt eine solche, so zählen diese Stimmen nicht (leere Stimmen).

Bei einem Widerspruch zwischen Listenbezeichnung und Ordnungsnummern gilt die Listenbezeichnung.

§ 33

Übermittlung an das Wahlbüro des Kreishauptortes

Die Gemeindewahlbüros übermitteln die Wahlprotokolle mit den übrigen Hilfsformularen und den Wahlzetteln sofort nach der Zusammenstellung dem Kreiswahlbüro.

Die Wahlzettel sind so zu verpacken und zu versiegeln, wie sie beim Auszählen sortiert worden sind.

§ 34

Nachzählung

Besteht der Verdacht, dass ein Gemeindeergebnis unrichtig ist, so zählt das Kreiswahlbüro entweder selber nach oder ordnet eine Nachzählung durch das Gemeindewahlbüro an.

§ 35

Zusammenstellung der Ergebnisse durch das Kreiswahlbüro

Nach Schluss der Wahl stellen die Kreiswahlbüros aufgrund der Protokolle der Gemeindewahlbüros fest:

a) die Zahl der Stimmberechtigten und Stimmenden;
b) die Zahl der gültigen, ungültigen und leeren Wahlzettel;
c) die Zahl der Stimmen, welche die einzelnen Kandidaten jeder Liste erhalten haben (Kandidatenstimmen);
d) die Zahl der Zusatzstimmen jeder Liste (§ 31);
e) die Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen der einzelnen Listen (Parteistimmen);
f) für die verbundenen Listen die Gesamtzahl der auf die Listengruppe entfallenen Stimmen;
g) die Zahl der leeren Stimmen.

§ 36

Verteilung der Mandate auf die Listen

Die Zahl der gültigen Stimmen (Parteistimmen) aller Listen wird durch die um eins vermehrte Zahl der zu vergebenden Mandate geteilt. Das Ergebnis, auf die nächste ganze Zahl aufgerundet, bildet die massgebende Verteilungszahl.

Jeder Liste werden so viele Mandate zugeteilt, als die Verteilungszahl in ihrer Stimmenzahl enthalten ist.

Die verbleibenden Mandate werden wie folgt verteilt: Die Stimmenzahl jeder Liste wird durch die um eins vermehrte Zahl der ihr schon zugewiesenen Mandate geteilt. Der Liste, die dabei die grösste Zahl erreicht, wird ein weiteres Mandat zugeteilt. Dieses Verfahren wird wiederholt, bis alle Mandate verteilt sind.

§ 37

Besondere Fälle

Ergibt die Teilung nach § 36 Abs. 3 mehrere gleiche Zahlen, so hat die Liste den Vorrang, die bei der Teilung nach § 36 Abs. 2 den grössten Rest aufwies.

Sind auch die Parteistimmenzahlen dieser Listen gleich, so hat die Liste den Vorrang, auf welcher der für die Wahl in Betracht kommende Kandidat am meisten Stimmen erreicht.

Sind auch die Stimmenzahlen der Kandidaten gleich, so entscheidet das Los.

§ 38

Verteilung der Mandate an verbundene Listen

Jede Gruppe miteinander verbundener Listen wird bei der Verteilung der Mandate zunächst wie eine einzige Liste behandelt.

Auf die einzelnen Listen der Gruppe werden die Mandate nach den §§ 36 und 37 verteilt.

§ 39

Ermittlung der Gewählten und der Ersatzleute

Von jeder Liste sind nach Massgabe der erreichten Mandate die Kandidaten gewählt, die am meisten Stimmen erhalten haben.

Die nicht gewählten Kandidaten sind Ersatzleute in der Reihenfolge der erzielten Stimmen.

Bei Stimmengleichheit bestimmt das Los die Reihenfolge.

§ 40

Überzählige Mandate

Werden einer Liste mehr Mandate zugeteilt, als sie Kandidaten aufführt, so findet für die überzähligen Mandate eine Ergänzungswahl nach § 48 statt.

§ 41

Stille Wahl

Führen alle Listen zusammen nicht mehr Kandidaten auf, als Sitze zu vergeben sind, so werden alle Kandidaten vom Regierungsrat ohne Wahlgang als gewählt erklärt.

Führen alle Listen zusammen weniger Kandidaten auf, als Sitze zu vergeben sind, so finden für die restlichen Sitze Ergänzungswahlen nach § 48 statt.

§ 42

Wahl ohne Listen

Sind keine Listen vorhanden, so kann für jeden Aktivbürger gestimmt werden. Gewählt sind die Personen mit den höchsten Stimmenzahlen.

Enthält ein Wahlzettel mehr Namen, als Sitze zu vergeben sind, so werden die letzten Namen gestrichen.

§ 43

Wahlanzeige; Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Die Kreiswahlbüros machen den Gewählten von ihrer Wahl sofort Mitteilung und melden der Staatskanzlei die Wahlresultate durch Zustellung der Wahlprotokolle.

Die Staatskanzlei veröffentlicht die Wahlergebnisse im Amtsblatt unter Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit (Art. 82bis und Art. 82ter Wahlgesetz).

§ 44

Kenntnisnahme durch den Grossen Rat

In der konstituierenden Sitzung stellt der neu gewählte Grosse Rat das Wahlresultat fest.

§ 45

Aufbewahrung der Wahlakten

Die Wahlakten bleiben in Verwahrung beim Kreishauptort. Sie sind der Staatskanzlei auf Verlangen einzusenden. Die Wahlzettel dürfen nur mit Zustimmung der Staatskanzlei beseitigt werden.

6. Änderungen während der Amtsdauer

§ 46

Rücktritt

Der Rücktritt aus dem Grossen Rat ist dem Präsidenten schriftlich mitzuteilen.

§ 47

Nachrücken

Scheidet ein Mitglied des Grossen Rates vor Ablauf der Amtsdauer aus, so erklärt der Regierungsrat den ersten Ersatzmann von der gleichen Liste mit dessen Zustimmung als gewählt.

Kann oder will der Ersatzmann das Amt nicht antreten, so rückt der nachfolgende an seine Stelle.

§ 48

Ergänzungswahl

Kann ein Sitz nicht durch Nachrücken besetzt werden, so hat die Mehrheit der Unterzeichner der Liste, welcher das ausgeschiedene Mitglied des Grossen Rates angehörte, das Recht auf Einreichung eines Wahlvorschlages.

Der von den unterschriftsberechtigten Unterzeichnern einer Liste für die Ergänzungswahl vorgeschlagene Kandidat ist, nach Bereinigung des Wahlvorschlages (§§ 13, 20), vom Regierungsrat ohne Wahlgang als gewählt zu erklären.

Macht die Mehrheit der Unterzeichner der ursprünglichen Liste vom Vorschlagsrecht keinen Gebrauch oder können sie sich nicht auf einen Vorschlag einigen, so findet eine Volkswahl statt.

Sind mehrere Sitze zu besetzen, so finden die Bestimmungen über das proportionale Wahlverfahren (Verhältniswahlverfahren) Anwendung, andernfalls diejenigen über das Mehrheitswahlverfahren gemäss § 2 Abs. 2.

B. Wahl der Einwohnerräte

§ 49

Wahl der Einwohnerräte

Für Gemeinden, die die Wahl ihrer Einwohnerräte nach dem proportionalen Wahlverfahren vornehmen, gelten sinngemäss die Vorschriften dieser Verordnung (Art. 92 Kantonsverfassung).

C. Schlussbestimmungen

§ 50

Subsidiäre Anwendung

Soweit diese Verordnung keine eigene Regelung trifft, finden die Bestimmungen des Wahlgesetzes Anwendung.

§ 51

Inkrafttreten; Aufhebung bisherigen Rechts

Diese Verordnung findet erstmals Anwendung bei den Gesamterneuerungswahlen 1980. Sie ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen.

Sie ersetzt die gleichnamige Verordnung vom 1. Dezember 1954.

Schaffhausen, 13. November 1979

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:
B. Stamm

Der Staatsschreiber:
Dr. P. Uehlinger